

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp Giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
Mã thủ tục	1.115805
Số quyết định	3097/QĐ-BKHCN
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	An toàn bức xạ và hạt nhân
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp Việt Nam, Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, Tổ chức nước ngoài, Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhận HS	Bộ phận Một cửa Bộ Khoa học và Công nghệ, Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Chủ đầu tư có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
3. Sau khi có hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn sau đây:
- a) Đối với trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tự thẩm định, thời hạn thẩm định trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- b) Đối với trường hợp thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Việc ký hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài phải hoàn thành trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hết thời hạn quy định mà chưa ký được hợp đồng thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc gia hạn thời hạn ký hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài và thời gian thẩm định tương ứng. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
4. Chủ đầu tư phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác theo yêu cầu của cơ quan thẩm định; giải trình, bổ sung nội dung trong quá trình thẩm định khi được yêu cầu; hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định trong thời hạn không quá 02 tháng.
5. Sau khi hoàn thành thẩm định, trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, xác nhận và cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu hoặc phải có văn bản nêu rõ lý do không cấp phép gửi cho chủ đầu tư.
6. Bộ Khoa học và Công nghệ trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích công ích.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng		1 bản chính
Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn xây dựng	PL- Mục I-BC phân tích an toàn giai đoạn xây dựng- TT8.docx	1 bản chính
Hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở	PL- Mục II- Hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở- TT8.docx	1 bản chính
Tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư	PL-Mục III-Tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư- TT8.docx	1 bản chính

Kế hoạch đảm bảo an ninh	PL- Muc IV-Ke hoạch bao dam an ninh K3 D11-TT8.docx	1 bản chính
Kế hoạch chấm dứt hoạt động sơ bộ	PL- Muc V- Ke hoạch cham dut hoat dong so bo-TT8.docx	1 bản chính
Hồ sơ năng lực của chủ đầu tư.		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	18 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng. 2. Thời hạn cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định. 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng. 2. Thời hạn cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.
Trực tiếp	1 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày t

			iếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời hạn cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định., 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời hạn cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.
Qua bưu điện	18 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời hạn cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định., 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn.

			- Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời hạn cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.
Qua bưu điện	1 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời hạn cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định., 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời hạn cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025.	94/2025/QH15 ngày 27/6/2025
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng	316/2025/NĐ-CP

nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu	
---	--

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Khoa học và Công nghệ

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

I. Yêu cầu, điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng

1. Việc thiết kế, xây dựng cơ sở hạt nhân phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, quy định kỹ thuật của nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế do đối tác thực hiện đề xuất áp dụng cho dự án nhưng phải phù hợp với điều kiện Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn, hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân.

2. Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn xây dựng phải đáp ứng yêu cầu:

a) Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn xây dựng đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;

b) Thiết kế của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phù hợp với đặc điểm của địa điểm xây dựng, bảo đảm không gây ảnh hưởng bất lợi đến địa điểm; đáp ứng các quy định sau:

* Thiết kế xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải đáp ứng các nguyên tắc cơ bản sau đây:

- Tuân thủ nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu, nguyên tắc bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân;

- Bảo đảm vận hành ổn định, tin cậy trong các giới hạn và điều kiện vận hành trong toàn bộ vòng đời của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; có tính tới yếu tố con người và tương tác giữa người và máy.

* Thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở tại các giai đoạn thực hiện dự án phải phù hợp với các đặc điểm của địa điểm, dựa trên các tiêu chí thiết kế bảo đảm công trình được xây dựng phù hợp với yêu cầu an toàn, bảo đảm việc vận hành an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, bảo đảm đủ nội dung thông tin để lập báo cáo phân tích an toàn theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;

c) Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về năng lượng nguyên tử;

d) Chủ đầu tư có đủ năng lực để tổ chức thực hiện xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu;

đ) Kế hoạch xây dựng đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về năng lượng nguyên tử;

e) Kế hoạch bảo đảm an ninh đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và quy định khác của pháp luật có liên quan;

g) Kế hoạch chấm dứt hoạt động đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;

h) Điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

II. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, giám sát, kiểm định, kiểm tra, thử nghiệm liên quan đến lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải đáp ứng điều kiện năng lực phù hợp với nội dung công việc đảm nhiệm, theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan và thông lệ quốc tế.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân phải:

a) Có năng lực thực hiện các công việc có mức độ kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực năng lượng, ngành công nghiệp nặng hoặc có thỏa thuận liên danh, hợp tác kỹ thuật với tổ chức đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu;

b) Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được thiết lập, vận hành và duy trì hiệu quả;

c) Có đầy đủ nhân lực được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên đề về an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và bảo vệ bức xạ, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc được giao;

d) Bảo đảm xây dựng, duy trì và thúc đẩy văn hóa an toàn trong toàn bộ quá trình thi công xây dựng.

III. Một số yêu cầu khác

1. Hồ sơ phải đầy đủ, hợp lệ, thống nhất giữa các tài liệu; đặc biệt phải thống nhất giữa Báo cáo phân tích an toàn, hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, kế hoạch bảo đảm an ninh, kế hoạch chấm dứt hoạt động sơ bộ, tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng và hồ sơ năng lực của chủ đầu tư.

2. Hồ sơ phải chứng minh được việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và các yêu cầu về xây dựng theo pháp luật về xây dựng.

3. Chủ đầu tư phải sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác và giải trình, bổ sung nội dung trong quá trình thẩm định khi được yêu cầu.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

Mã: KQ-G06- Giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

TỪ KHÓA

Cấp Giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

MÔ TẢ